

人仅有简单的、概括的故意时，应当认定帮助信息网络犯罪活动罪。若行为人承认其知道上家让其转账洗钱的资金系电信网络诈骗的赃款，或知道上家因卖银行卡被释放后还与其积极联系，或知道上家正在实施诈骗行为而提供帮助，这时主观上已经与上游形成了犯意联络，系诈骗罪的共犯。

第三，成立诈骗罪的共犯需要通谋。用行为人与上游犯罪是否存在通谋来区分帮助信息网络犯罪活动罪与诈骗罪，符合帮助信息网络犯罪活动罪的立法目的。网络诈骗往往不是传统的“一对一”，而是“一对多”“多对多”，犯罪链条比较复杂，被害人也具有不特定性，难以对全案各个环节查明。帮助信息网络犯罪活动罪不要求行为人与他人的诈骗行为进行共谋，而构成诈骗罪的共犯则有要求共谋或者通谋。

从客观方面来看，帮助信息网络犯罪活动罪与诈骗罪共犯都是帮助行为，都要求主犯的行为必须构成犯罪。帮助信息网络犯罪活动罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为，是对网络犯罪的帮助行为独立入罪。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第三款规定，为他人利用信息网络实施犯罪提供便利的行为同时又构成其他犯罪的（包括共犯情形），依照处罚较重的规定定罪处罚。帮助信息网络犯罪活动罪则属于帮助行为的正犯化；而诈骗罪共犯要求必须存在共同犯罪行为，行为人是作为共同犯罪的一分子而存在，其依附于主犯，不能脱离主犯而独立存在。

从因果关系上看，被害人的被骗财产与犯罪分子的帮助行为具有刑法上的因果关系。

从以上因素看，“GOIP”类型犯罪认定是帮助信息网络犯罪活动罪还是诈骗罪的共犯主要从主观方面进行区分。本案中，被告人谭某、陈某供述其主明知他人利用其所架设的“GOIP”设备实施电信网络诈骗，对他人通过拨打电话实施诈骗的作案手法有清晰认知；客观上，通过网络收购多张手机卡，利用手机、音频转接线等器材，在多个地方，从通讯APP上接受诈骗团伙的远程指

示，操作“GOIP”网关设备为诈骗分子提供远程通讯基站跳转服务，帮助诈骗分子远程拨打被害人的电话实施诈骗活动，并从中牟取非法利益，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定：“明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。”《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第三项：“明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处……5. 提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的……”的规定，因此被告人主观上对上游诈骗有清晰认知，系“明知”他人实施诈骗犯罪，仍为他人提供远程通讯基站跳转服务，帮助他人利用电信网络技术手段以虚构事实的方法骗取被害人财物，数额较大，客观上提供远程通讯基站跳转服务，其行为本身系诈骗行为，因此构成诈骗罪。

编写人：广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院 韦元臻 苏萌

冒充正规公益平台，发起网络众筹， 非法占有高额筹款构成诈骗罪

—— 郭某某等诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区贵港市中级人民法院（2023）桂08刑终118号刑事裁定书

2. 案由：诈骗罪

【基本案情】

2021年3月，被告人郭某某从李某某(另案处理)处购买网络众筹诈骗平台源代码，和李某某一起利用网络众筹平台实施诈骗。2021年9月，郭某某聘请被告人满某将其在李某某处购买的众筹诈骗平台源代码，按照正规众筹平台网页进行修改，搭建虚假众筹平台，然后招募被告人麦某等人加入，逐步发展成以郭某某为首，麦某为财务人员和客服人员，满某为技术员，被告人黄某、黄某4、覃某、胡某1、黄某3、黄某2、黎某、韦某、廖某、胡某、黄某1、欧某等50多人为“地推人员”的诈骗团伙。其中，被告人许某注册了信息技术公司并开设对公银行账户给郭某某用于收取诈骗钱款。

2021年9月，郭某某搭建了网址为“xx.com”的网络众筹诈骗平台给许某用于实施诈骗，后许某自己担任平台财务人员和客服人员，逐步形成了以许某为首，被告人胡某、胡某1、黄某4等人为“地推人员”的诈骗团伙。

2022年春节前，苏某(另案处理)通过李某某的介绍，向郭某某购买网络众筹诈骗平台的源代码，后聘请技术员搭建网络筹款诈骗平台用于实施诈骗，到2022年3月初，苏某将网络众筹诈骗平台命名为“某救助”，然后招募苏毅某(另案处理)等人加入，逐步发展成以苏某为首，苏毅某为客服人员，被告人黄某、黄某2、覃某、黄某3等10多人为“地推人员”的诈骗团伙。

上述三个诈骗团伙的作案方式均为由“地推人员”负责在全国各大医院物色目标、寻找重病患者，然后以冒充正规、公益平台人员的身份，隐瞒其平台要收取众筹捐款30%以上费用的真相，以公益性免费帮助重病患者发起网络众筹捐款为由，骗患者提供病历、照片等材料制作众筹捐款链接内容，在网络上发起众筹求助，待获得众筹捐款后，非法占有众筹捐款30%以上的费用，对多人实施诈骗，致使众多患者遭受巨大经济损失。

【案件焦点】

1. 各被告人的行为构成诈骗罪，或构成非法经营罪或无罪；2. 犯罪金额如何认定，被告人被抓之后的数额是否认定为犯罪未遂等问题。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区贵港市平南县人民法院经审理认为：被告人郭某某、麦某、许某、黄某、满某、覃某、黄某1、黎某、欧某、胡某、黄某2、黄某3、黄某4、胡某1、廖某、韦某以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中郭某某、麦某、满某、许某、黄某属数额特别巨大，黄某3、黄某1、黄某2、胡某、覃某、欧某、黎某属数额巨大，胡某1、廖某、黄某4、韦某属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，以诈骗罪判处16名被告人有期徒刑八个月到十五年不等。

宣判后，被告人郭某某、麦某、许某、黄某、满某、黄某1、黎某、欧某、胡某、黄某2不服，提出上诉。

广西壮族自治区贵港市中级人民法院于2023年6月12日作出裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案是以“网络众筹”为名冒充正规筹款平台对重病患者实施诈骗，侵犯其合法权益的典型案例，该案争议的焦点在于是否构成诈骗罪，以及诈骗数额如何认定等问题。

一、各被告人的行为构成诈骗罪，或构成非法经营罪或无罪

主观方面，郭某某通过各“地推人员”去医院向患者骗取他们在涉案平台上发起筹款，是为了在筹得款项后占有筹款的30%，甚至采取拖延手段导致部分被害人分文不能领取而最终与同伙将款项占为己有的目的。

客观方面，本案所涉筹款平台未经相关部门批准成立，不符合《公开募捐平台服务管理办法》《中华人民共和国慈善法》的规定。郭某某以自己或同案犯或相关人员的身份申请设立公司并开设对公账号，目的是虚构其与正规平台一样具有众筹款项的资质以骗取被害人的信任，方便接收款项，并逃避执法部门的及时发现、打击。“地推人员”通过直接冒充正规众筹平台的工作人员，

